החוקים האשוריים התיכונים, לוח B (אַשּׁוּר, המאות ה־14–11 לפנה"ס)

החיבור. בין שברי אוסף החוקים האשורי שנמצאו בחפירות הגרמניות באשור (1903–1914) – לצד **לוח A** על הנשים – נמצא **לוח B** (KAV 2; VAT 10001, במוזיאון ברלין): לוח בן שמונה טורים, באותו כתב אשורי תיכון ובאותו ניסוח משפטי, שעוסק **בקרקע**. נשתמרו ממנו 20 חוקים (טור i ורוב טור viii אבדו): האחים שלא חלקו את בית אביהם (§1–§5), קניית שדה ובית אחרי הכרזה ציבורית (§6), בית שנהרס (§7), **הסגת התחום** (§8–§9), באר, מגדל, גן ולבנים בשדה שאינו שלו (§10–§16), חלוקת מי ההשקיה (§17–§18), החורש את שדה עמיתו (§19) ומי שהקיף תחום וציין ציון בשדה שאינו שלו (§20). כמו לוח A, גם לוח B הוא כנראה העתקה מימי תגלת־פלאסר הראשון (המאה ה־11) של חוקים קדומים יותר.

למה הטקסט הזה כאן. זהו אוסף החוקים המסופוטמי היחיד שמקדיש שני חוקים רצופים להסגת גבול – האיסור של **לֹא תַסִּיג גְּבוּל רֵעֲךָ אֲשֶׁר גָּבְלוּ רִאשֹׁנִים** (דברים יט:יד) והארור של **אָרוּר מַסִּיג גְּבוּל רֵעֵהוּ** (דברים כז:יז), שחוזרים במשלי (**אַל תַּסֵּג גְּבוּל עוֹלָם**, משלי כב:כח; כג:י), בהושע (ה:י) ובאיוב (כד:ב). "אם איש **תחום** גדול של **עמיתו** עירב" (§8): המילה האכדית *taḫūmu* היא המילה העברית־הארמית **תְּחוּם**, שנשאלה מן האכדית; הפועל *samāḫu* פירושו "ערבב" – לטשטש את הגבול ולצרף לשדהו חלק מן השדה של העמית (↔ **שָׂדֶה בְשָׂדֶה יַקְרִיבוּ**, ישעיהו ה:ח) – ובחוק הסמוך (§9) "הזיז" (*šubalkutu*, "העביר אל מעבר") את "התחום הקטן של **הפורים**", החלקות שנחלקו בגורל. אבל העונש הוא ההבדל: בתורה אין עונש אנושי, רק איסור וארור; כאן פי שלושה בשדה, קציצת אצבע, מאה מכות בשבטים וירח ימים של מלאכת המלך. ובשאר הלוח: **"הבן הגדול שתי ידות"** (§1) – החלק הכפול של הבכור (**פִּי שְׁנַיִם**, דברים כא:יז), אבל רק יד אחת בבחירה, והשנייה **בגורל** – "עם אחיו את הפור שלו יפיל" (*pūra ša-lā-ʾu*, כמו **הִפִּיל פּוּר** (אסתר ג:ז)); אח שהרג נמסר ל"בעל הנפשות", ש"(אם) פניו (לכך) יהרגהו", ואם ירצה – יתפשר ויקח את חלקו בירושה (§2; ↔ **גֹּאֵל הַדָּם**, במדבר לה:יט, ומול **וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנָפֶשׁ רֹצֵחַ** (במדבר לה:לא); והמשל של התקועית, שמואל ב יד:ז); אח שאמר "חוצפה" או ברח – חלקו למלך (§3; ↔ כרם נבות, מלכים א כא). **ההכרזה** (§6): לפני שאדם קונה שדה ובית, הכרוז מכריז שלוש פעמים בירח ימים, באשור ובעיר שבה השדה, "השדה והבית של **פלוני בן פלוני** … בכסף אקח", וכל מי שיש לו זכות או טענה מציג את לוחותיו לפני הפקידים; ואחר כך "ידו תסתלק" – ליד **פְּלֹנִי אַלְמֹנִי** ו**זִקְנֵי הָעִיר** של רות ד, **מִשְׁפַּט הַגְּאֻלָּה** ושטרי המקנה של ירמיהו לב, וזכות הגאולה של ויקרא כה. **מי ההשקיה** (§17–§18): "בעלי השדות זה עם זה יעמדו; איש לפי (מידת) שדהו מלאכה יעשה, **את שדהו ישקה**" – *šaqû* הוא הקוגנט של **וְהִשְׁקִיתָ בְרַגְלְךָ כְּגַן הַיָּרָק** (דברים יא:י), ומול הריב על הבארות של בראשית כו (**וַיָּרִיבוּ רֹעֵי גְרָר**) – כאן הדיינים מכריעים. ו"לבנים לבן" (§14; **נְלַבְּנָה לְבֵנִים**, בראשית יא:ג), "באר חפר" (§10, §12–§13), "ירק" (§13), "תבן" ו"מתבן" (§19) – מילים משותפות. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (**project.md**; **../parallels-index.md**).

הטקסט והמהדורה. ללוח B עותק אחד בלבד. התרגום הוא מן המהדורה הדיגיטלית של ORACC (tcma/laws, P281780, י"ג דה רידר 2021): התעתיק, הנורמליזציה והלמות של כל מלה; השורות מסומנות לפי פני הלוח וגבו (**r** / **o**), הטור (ii–vii) והשורה (**o iv 11**). חלוקת החוקים (§1–§20) היא זו של המהדורה, וכותרות החוקים אינן במקור. §5, §7, §10–§11, §15–§16 ו־§18–§20 שבורים בחלקם.

הסימנים. **[ ]** – משוחזר (בידי המהדיר); **[...]** – חסר; **( )** – הוסף לשם הבנה; **?** – קריאה או משמעות לא ודאית; **...** – תרגום לא ודאי. מרכאות **"..."** מתרגמות את מילית הציטוט האשורית *mā*. כל שורה של התרגום היא שורה של הלוח, ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. כמו בלוח A ובחוקי חמורבי (התרגומים בקורפוס זה): "אם" – לכל *šumma*; "איש" – *a ʾīlu*; "בררו עליו, כוננו עליו" – הוכיחו עליו את האשמה; "חמישים בשבטים ימחצוהו" – מכות במקל; "יָרֵח ימים את מלאכת המלך יעשה" – חודש של עבודת כפייה למלך; "פי שלושה"; "בדיל" – *annaku*, מתכת התשלום של אשור (יש המתרגמים "עופרת"), "כיכר" – *biltu*; "עמית" – *tappû*, בן מעמדו של אדם (ולא רעהו); "חלק" – *zittu*, "חלקו" – *zâzu*; "שדה", "גן", "שדמה" (*ugāru*, אדמת העיר), "חרש" – *erēšu*; "החזן" ו"גדולי העיר". ובמלים של לוח B: **"יד"** – *qātu* במובן מנה (חָמֵשׁ יָדוֹת, בראשית מג:לד), ו"ידו תסתלק" – יאבד את זכותו; **"פור"** – *pūru*, הגורל וחלקת הגורל; **"כרוז"**, "הכריז" – *nāgiru*, *šasû*; **"פקיד"** – *qēpu*, נציג המלך; **"תחום"** – *taḫūmu*; **"ציון"**, **"ציין"** – *kudurru*, *kadāru* (אבן הגבול וסימונו); "עירב" – D *samāḫu*; "הזיז" – *šubalkutu*; "באר", "חפר"; "יגיע" – *mānaḫtu*, ההשקעה והעמל שבשדה; "מגדל" – *dunnu*, המשק המבוצר שבשדה; "השקה", "השקיה"; "מי אדד" – מי הגשם (אדד, אל הסערה). המלים של התורה – גבול, הסיג, גבל, בכור, פי שנים, גאל, קנה, רעהו, ריב, מטר, נטע – נשארו מחוץ לתרגום, כדי שההשוואה תהיה גלויה ולא כפויה.